



INFORME

Evaluación del Sistema de Control Interno

Año 2011

Comisión Nacional de
Regulación del Transporte

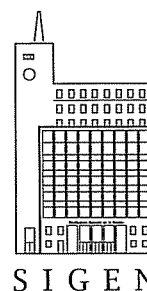
IESCI

Año 2011

Comisión Nacional de
Regulación del Transporte

Sindicatura General de la Nación

JUNIO 2012



**Comisión
Nacional de
Regulación del
Transporte
(CNRT)**

**Evaluación del
Sistema de
Control Interno
2011**

Índice de Contenidos

Introducción	3
Conclusión General	4
CAPÍTULO I - Áreas Sustantivas	5
Fiscalización de Concesiones Ferroviarias	6
Seguridad en el Transporte	16
Fiscalización del Transporte Automotor	17
Fiscalización de Transporte de Cargas	21
Aprobación de Planos	23
Gestión de Regionales	24
Fiscalización Servicios Públicos Urbano e Interurbano	26
Licencia Nacional habilitante	27
Gerencia de Control Técnico - Acreditación de Patrimonio	
Neto Mínimo para Operadores de Transporte de Pasajeros	30
Usuarios	31
Cupos de Gas Oil	33
Convenios CACETT	34
Control de Prestaciones	36
Estación Terminal de Retiro (ETOR)	37
CAPÍTULO II - Áreas de Apoyo	39
Plan Estratégico / Estructura y Manuales de Organización	40
Formulación Presupuestaria	41
Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos-Ley Nº 25.551	42
Planes de Pago	43
Cuenta de Inversión	45
Sistemas de Información	47
Área Legal	50
CAPÍTULO III - Unidad de Auditoría Interna, Comité de Control y Receptividad de las Autoridades	53
Evaluación de la Unidad de Auditoría Interna	54
Comité de Control	55
Resolución Nº 114/2004 SGN	55
Receptividad de las Autoridades	56

Introducción

El presente informe tiene por objeto exponer el análisis efectuado sobre el funcionamiento del sistema de control interno imperante en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) durante el año 2011, el cual ha sido elaborado en el marco del plan de actividades y de los objetivos básicos de control planteados por la Sindicatura General de la Nación.

La evaluación realizada procura concluir acerca de si el sistema de control interno vigente en la organización permite asegurar, en forma razonable, el logro de los objetivos de eficacia, eficiencia y economía, la confiabilidad de la información producida y el cumplimiento de la normativa aplicable. Por lo tanto, el presente documento constituye una herramienta de control para la Alta Conducción y brinda una apreciación del estado del sistema de control interno imperante para los aspectos relevados.

A esos efectos, se han considerado los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, por la Sindicatura General de la Nación y por otros organismos de control, así como el seguimiento del estado de regularización de las observaciones detectadas durante el ejercicio y los que se mantuvieron vigentes de ejercicios anteriores, incluyendo también la evaluación del desempeño de la UAI y la consideración de las acciones encaradas por el Organismo en la implementación de las recomendaciones realizadas.



Conclusión General

Las acciones encaradas a fin de subsanar las observaciones pendientes de regularización, denotan un nivel medio de receptividad por parte de las autoridades de la CNRT.

Asimismo aún persisten observaciones que continúan pendientes de regularización, siendo necesaria la adopción de medidas destinadas a subsanarlas.

En razón de lo expuesto resulta conveniente continuar con el fomento del fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Comisión de Regulación del Transporte a través de la práctica de la Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos prevista en la Resolución N° 36/2011 SGN.

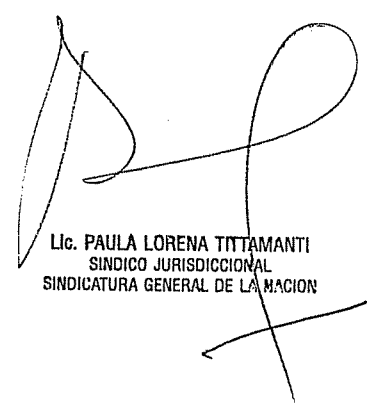
En lo que respecta a la tarea llevada a cabo por Unidad de Auditoría Interna durante el año 2011 se ha observado que no se han emitido la totalidad de informes de realización selectiva que fueran oportunamente planificados.

En cuanto al nivel de calidad de los informes sustantivos confeccionados por la UAI, se puede concluir que los mismos se ajustan parcialmente a los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por las Resoluciones N° 152/2002 SGN y N° 3/2011 SGN.

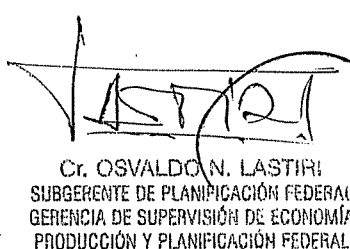
Sin perjuicio de ello, la UAI debe continuar con la ampliación del alcance e intensificación de las tareas de análisis y evaluación de las actividades sustantivas del Organismo, estableciendo procedimientos que aseguren la búsqueda de la mejora permanente.

Todo ello a fin de generar valor agregado en aquellas operaciones que impliquen un riesgo alto o medio en el funcionamiento de la organización, propiciando una acción constructiva que conduzca a la Organización a obtener las mejoras que resulten necesarias

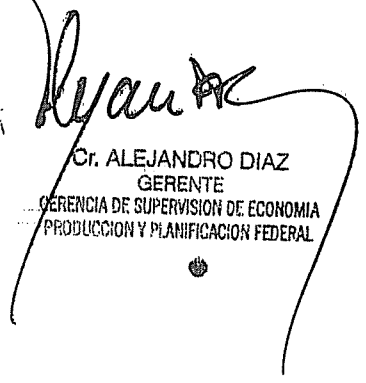
Buenos Aires, junio de 2012.



Lic. PAULA LORENA TITAMANTI
SINDICO JURISDICCIONAL
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION



Cr. OSVALDO N. LASTIRI
SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ECONOMÍA
PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN FEDERAL



Cr. ALEJANDRO DIAZ
GERENTE
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ECONOMÍA
PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN FEDERAL



COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

CAPÍTULO I

Áreas Sustantivas

Área o Circuito: Fiscalización de Concesiones Ferroviarias

Principales Observaciones

- Se observan problemas que hacen a la integridad de la documentación respaldatoria obrante en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que avala la autorización de los certificados de obra, tornando dificultoso un adecuado seguimiento y control posterior.
- Se verificó que las comunicaciones entre el contratista (mediante la emisión de una Nota de Pedido) y la CNRT (mediante la emisión de Ordenes de Servicio) no respetan lo establecido por el artículo 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas. De la muestra relevada surge que no se ha cumplido ni en la frecuencia ni en el contenido por ninguna de las partes.
- La CNRT no adoptó las medidas suficientes para revertir la falta de información por parte del Concesionario en relación a la presentación de los planes de mantenimiento y avances de lo ejecutado.

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. La UAI mediante Nota N° 25/2011 informa que a partir de la aprobación del Manual de Procedimientos realizada mediante Resolución CNRT (I) N° 618/2010 se contempla la incorporación de la documentación que hace al avance de las obras. En cada auditoría vinculada con obras, la UAI estará verificando el cumplimiento de estas acciones.

En trámite de regularización. La UAI considera que a partir de la implementación del Manual de Procedimientos Resolución CNRT (I) N° 618/2010, se regulariza la situación observada.

Queda pendiente la comprobación en futuras auditorías.

En trámite de regularización. La Resolución CNRT (I) N° 1770/2008, determino la obligación de los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros y cargas a presentar cada año el plan de mantenimiento con planillas parametrizadas. Se considera "falta grave" la no presentación y la falta de gestión de los planes.

Mediante NOTA CNRT (I) N° 246/2012 de fecha 13 de febrero de 2012, se informó al Secretario de Transporte el grado de cumplimiento de la Resolución N° 1770/2008 (Servicios en el AMBA, grado de incumplimientos y aplicación de multas conforme Resoluciones CNRT (I) Nros. 145/2010- 207/2011- 217/2010- 461/2011- 220/2010 Y 460/2011), y conforme al informe de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Nota N° 242/1012.

Dicho informe puso en conocimiento de la Autoridad de Aplicación que en virtud de la falta de un mantenimiento adecuado





Principales Observaciones

- Los controles efectuados por la CNRT, con relación a la seguridad y el mantenimiento del material rodante de la Empresa TBA, no se condicen con las metas físicas que se han propuesto alcanzar (II Carta de Compromiso con el Ciudadano).

- La CNRT no garantiza la adecuada seguridad operativa al no verificar, en todos los casos, las medidas adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias observadas, ni tampoco efectúa un seguimiento sobre su evolución.

Acciones Encaradas

estaba en riesgo la continuidad, seguridad y calidad de los servicios, independientemente de las sanciones aplicadas, y se sugirió a la Autoridad de Aplicación que "se arbitren las medidas necesarias para remediar la prestación de los servicios ..."

Sin acción correctiva. Por medio del Decreto Nº 793/2012 se rescindió el Contrato a TBA.

Mediante NOTA CNRT (I) Nº 246/2012 de fecha 13 de febrero de 2012, se informó al Secretario de Transporte el grado de cumplimiento de la Resolución Nº 1770/2008 (Servicios en el AMBA, grado de incumplimientos y aplicación de multas conforme Resoluciones CNRT (I) Nros. 145/2010- 207/2011- 217/2010- 461/2011- 220/2010 Y 460/2011), y conforme al informe de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Nota Nº 242/1012.

Dicho informe puso en conocimiento de la Autoridad de Aplicación que "en virtud de la falta de un mantenimiento adecuado estaba en riesgo la continuidad, seguridad y calidad de los servicios, independientemente de las sanciones aplicadas, y se sugirió a la Autoridad de Aplicación que se arbitren las medidas necesarias para remediar la prestación de los servicios ..."

Sin acción correctiva. Por medio del Decreto Nº 793/2012 se rescindió el Contrato a TBA.

Mediante NOTA CNRT (I) Nº 246/2012 de fecha 13 de febrero de 2012, se informó al Secretario de Transporte el grado de cumplimiento de la Resolución Nº 1770/2008 (Servicios en el AMBA, grado de incumplimientos y aplicación de multas conforme Resoluciones CNRT (I) Nros. 145/2010- 207/2011- 217/2010- 461/2011- 220/2010 Y 460/2011), y conforme al informe de la Gerencia de Concesiones

Principales Observaciones

Acciones Encaradas

Ferrovias Nota N° 242/1012.

Dicho informe puso en conocimiento de la Autoridad de Aplicación que "en virtud de la falta de un mantenimiento adecuado estaba en riesgo la continuidad, seguridad y calidad de los servicios, independientemente de las sanciones aplicadas, y se sugirió a la Autoridad de Aplicación que se arbitren las medidas necesarias para remediar la prestación de los servicios ..."

En todos los casos se verificó que las tareas llevadas a cabo por el área se realizan conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos.

Como resultado de las tareas de campo realizadas y del análisis de los expedientes y de los informes realizados por los inspectores del área se concluye que los procedimientos implementados por la Gerencia de Seguridad en el Transporte para fiscalizar las obligaciones de los concesionarios ferroviarios de pasajeros y carga en materia de infraestructura de vías y obras se ajustan a lo establecido por la normativa vigente.

Como regla general, la normalización de una irregularidad se verifica en la próxima inspección programada que se realice al mismo lugar o unidad, salvo que exista un interés puntual muy especial en seguir muy de cerca un caso que preocupa en particular.

- Órdenes de Servicio generadas por la CNRT. La CNRT se aparta del sistema establecido en el Contrato de Concesión y el respectivo Pliego de Condiciones, para efectuar la comunicación de las deficiencias constatadas.

En trámite de regularización. La UAI considera que a partir de la implementación del Manual de Procedimientos Resolución CNRT (I) N° 379/2009, se regulariza la situación observada.

Queda pendiente la comprobación en futuras auditorías.

- Régimen Sancionatorio. La CNRT, no ha

En trámite de regularización. Al respecto la



Principales Observaciones

sancionado al Concesionario, con base en el artículo 16.1 del Contrato de Concesión, por las irregularidades detectadas correspondientes al año 2005, en referencia a señalamiento, infraestructura y material rodante.

Acciones Encaradas

UAI informa que:

"De los trabajos de campo llevados a cabo durante el desarrollo del presente proyecto de auditoría, se concluye que las Gerencias de Seguridad en el Transporte y de Concesiones Ferroviarias – Subgerencia de Concesiones Ferroviarias Larga Distancia y Subgerencia de Concesiones Metropolitanas – Área Fiscalización llevan a cabo las tareas inherentes al régimen sancionatorio conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos".

En tal sentido cada área sanciona de manera diferente.

Subgerencia de Concesiones de Larga Distancia

Tanto en el ámbito de los Ferrocarriles de Cargas como de los Metropolitanos de Pasajeros, la Gerencia aplica sanciones por los incumplimientos contractuales, graduadas en función de su importancia relativa, hasta un máximo del 5% del fondo de Garantía de Contrato, tal como está establecido en todos los Contratos de Concesión.

En el caso particular de los accidentes, se les asigna un valor fijo, distinto si se trata de un tren de pasajeros o de carga, por cada descarrilamiento o choque en los que la causa no sea atribuible a un tercero.

Subgerencia de Concesiones Metropolitanas

Se ha verificado que el Área de Fiscalización sanciona de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 del Régimen de Penalidades de los Contratos de Concesión y Anexo XXX/1 (Procedimiento para el cómputo y aplicación de Penalidades por incumplimiento del servicio). Las sanciones se refieren a cuestiones relacionadas con la calidad del servicio, o sea, regularidad de los trenes, limpieza de estaciones y de material

Handwritten signature and initials



Principales Observaciones

- La CNRT ha efectuado habilitaciones de carrocerías a pesar de que los protocolos y/o planos correspondientes no se ajustan a ciertos aspectos reglamentados para permitir el acceso y traslado de personas con movilidad reducida.

Acciones Encaradas

rodante, etc.

Subgerencia de Concesiones de Larga Distancia

La Subgerencia de Concesiones de Larga Distancia solo sanciona a los concesionarios de Cargas por conceptos de Inversiones Patrimoniales y cuestiones contractuales, con excepción de aquellas vinculadas con el mantenimiento y la seguridad ya que, como se expresó, este tipo de sanciones las aplica la Gerencia de Seguridad en el Transporte.

Deberá seguirse el trámite hasta tanto se defina el mismo. Asimismo cabe aclarar que la aplicación de la sanción es solo un mecanismo para generar el cambio de conducta del concesionario.

En trámite de regularización. Nota GCT N° 1715/2010: Mediante Resolución CNRT (I) N° 207/2010 se instruyó a todas las gerencias de la CNRT a presentar el programa de acciones para el cumplimiento de la normativa sobre discapacitados en función del informe AGN N° 29.

Mediante el programa de asistencia técnica formulado entre la CNRT y la UTN en el año 2010, la GCT informa que la UTN ya ha realizado tareas de campo relacionadas con la observación, revisando una muestra de planos, visitas a carrocerías, visitas a empresas de transporte, visitas a organismos no gubernamentales vinculados al tema discapacidad y se encuentra en una fase avanzada para la presentación a la CNRT sobre el estudio realizado.

Mediante Resolución CNRT (i) N° 215/2011 se aprobó la versión N° 2 del Manual de Procedimientos, que en el punto 4.4. se establece el procedimiento para la "Aprobación de Planos de Carrocería y modificación de chasis", conforme las observaciones realizadas por los órganos

Principales Observaciones

- La CNRT no adoptó medidas para revertir los incumplimientos que surgen de la verificación de la documentación referida a las frecuencias a prestar con unidades adaptadas. Al mismo tiempo no efectuó el resguardo de la documentación que se relaciona con estos.
- Los controles realizados sobre las frecuencias de las unidades de pisos bajos denotan incumplimientos sobre los cuales la CNRT no propició las acciones necesarias con la celeridad correspondiente.
- Las inspecciones efectuadas conjuntamente con la CNRT en las cabeceras de las líneas han puesto en evidencia falencias en el accionar del Organismo.

Acciones Encaradas

de control.

Se cambiaron los protocolos para la aprobación de planos y se implementaron acciones acordes a esos cambios.

Queda pendiente la comprobación en futuras auditorías.

En trámite de regularización. NOTA GCT. Nº 681/2010: "... Tanto en la aprobación del Manual de Procedimientos de Fiscalización mediante Resolución CNRT (I) Nº 350/2010 como con la creación de la Subgerencia de Fiscalización de la CNRT mediante Resolución CNRT (I) Nº 251/2010 en donde se definieron responsabilidades y funciones sobre diversos temas críticos, se encuentran establecidos los procedimientos a los que deberán ajustarse el área de fiscalización administrativa de Retiro y CNRT. Asimismo, se encuentra el Área Sistemas de la CNRT desarrollando la ampliación del sistema "fiscal" (Fiscalizaciones) con un módulo que permita disponer una desagregación mayor de la información en las inspecciones realizadas, como por ej. Existencia de apoyos isquiáticos, cinturones para sillas de rueda, cartelería etc.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. Según la GCT. Nº 681/2010: "... Tanto en la aprobación del Manual de Procedimientos de Fiscalización mediante Resolución CNRT (I) Nº 350/2010 y la creación de la subgerencia de Fiscalización de la CNRT mediante Resolución CNRT (I) Nº 251/2010 en donde se definieron responsabilidades y funciones sobre diversos temas críticos. Asimismo se encuentra el Área Sistemas de la CNRT desarrollando la ampliación del sistema



Principales Observaciones

- El diligenciamiento de los expedientes que tramitan la aplicación de sanciones se efectúa con retrasos.
- El sistema ferroviario no es apto para ser utilizado en forma autónoma por personas con capacidades diferentes, especialmente por usuarios que se trasladan en sillas de ruedas.

Acciones Encaradas

"fiscal" con un módulo que permita disponer una desagregación mayor de la información en las inspecciones realizadas, como por ej. Existencia de apoyos isquiáticos, cinturones para sillas de rueda, cartelería etc.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. La Gerencia de Concesiones Ferroviarias manifiesta que se han realizado y se están realizando obras destinadas a tal fin.

En ese sentido, la UAI informa que se ha observado también una serie de obras nuevas y/o adaptadas, terminadas y en ejecución que contemplan los requisitos establecidos por la normativa.

Cabe consignar que las mismas han sido ejecutadas por las operadoras ferroviarias con financiamiento por cuenta del Estado Nacional, dado que ello no fue contemplado en los respectivos Contratos de Concesión (art. 3º).

Debe recordarse que las Leyes Nº 24.314 y Nº 25.635 y su Decreto Reglamentario Nº 914/1997, son posteriores a la firma de los Contratos de Concesión.

Asimismo hay proyectos de mejoras y/o adecuación que han sido elevados a la Secretaría de Transporte para su consideración y aprobación ya que resulta necesario contar con las previsiones presupuestarias para concretar las mismas.

También se han detectado obras de adaptación que no favorecen al mejoramiento de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, que no se ajustan a la reglamentación vigente, y que no fueron puestas a consideración de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias para su supervisión y visado.



Principales Observaciones

Acciones Encaradas

Con respecto al material remolcado, la limitación principal respecto a la accesibilidad de personas con discapacidades motrices, es la diferencia existente entre el nivel de piso del coche y el nivel de la plataforma del andén y, el limitado ancho de las puertas impide el acceso de las sillas de ruedas. En tal sentido debe decirse que la UGOFE Línea Roca está recibiendo un lote de setenta (70) unidades Materfer con puertas automáticas a nivel de las plataformas elevadas, que no presentan restricciones al uso de sillas de ruedas.

En la red de subterráneos aún existe una importante cantidad de estaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria para las personas que sufren distintas discapacidades.

Se observa, no obstante, que las nuevas obras de ampliación de la red y, en particular la nueva línea H cuentan con todos los requisitos fijados por la normativa.

- La red de subterráneos no cuenta con la infraestructura necesaria para que las personas con dificultad de desplazamiento puedan hacer uso de ella en forma autónoma.
- Se observan debilidades en los controles llevados a cabo, en el proceso de redeterminación de subsidios por la CNRT (concesionario TBA).

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva. Cabe aclarar que mediante Decreto N° 793/2012 se rescindió el Contrato a TBA.

El citado Decreto instruye a la CNRT, para que en conjunto con la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. (ADIF S.E.), y con la debida intervención del ex concesionario, realicen un inventario detallado de los bienes integrantes de la concesión y establezcan el estado de situación de los mismos. Asimismo Instruye a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE y a la CNRT, para que, con la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) y de la PROCURACIÓN DEL





Principales Observaciones

- En relación con el contrato entre el Estado Nacional y SOESA (Belgrano Cargas):

La inacción de la Secretaría de Transporte y la falta de asistencia de la CNRT han devenido en la aprobación de una sola rendición de cuentas desde el inicio de la operación de los servicios ferroviarios a cargo de SOESA.

- Se observa la falta de registración de la presentación de los programas de mantenimiento de vías e infraestructura, como del seguimiento de rutinas por parte de la CNRT en forma sistemática.

Acciones Encaradas

TESORO DE LA NACIÓN (PTN) una vez efectuada la correspondiente liquidación del contrato conforme el régimen contractual aplicable, determinen los eventuales daños y perjuicios que fueron ocasionados al ESTADO NACIONAL y al público usuario en general, durante la ejecución del Contrato de Concesión, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. El organismo informa que con relación a la afirmación de que "se observa la falta de registración de la presentación de los programas de mantenimiento de vías e infraestructura, como del seguimiento de rutinas por parte de la CNRT en forma sistemática..." cabe destacar las acciones específicas que le fueran encomendadas a esta CNRT en el marco del contrato celebrado entre dicho operador y el Estado Nacional en fecha 13 de junio de 2006, a saber:

Aprobar frecuencias y condiciones de circulación de los trenes de pasajeros que proponga el Operador (artículo 2 - Derechos y Obligaciones del Operador).

Participar en la realización del Inventario de los bienes entregados al Operador (artículo 7 - Bienes).

Aprobar las obras y trabajos, reparaciones, provisión de bienes y/o servicios sobre la infraestructura, edificios y material rodante que presente el Operador y constatar que las mismas garanticen la prestación de los

Principales Observaciones

Acciones Encaradas

servicios ferroviarios en condiciones de seguridad operativa. (artículo 10- Programas de Inversión de Emergencia y Punto VI- Utilización de Fondos, Apartado 4).

Sin perjuicio de ello, y hasta tanto se dispongan las medidas tendientes a concretar la finalización del Contrato de Concesión de Belgrano Cargas S.A. dispuesta por Decreto N° 1771/2008, esta Gerencia de Concesiones Ferroviarias ha venido realizando controles "in situ" a las obras denominadas "Obras por mantenimiento diferido" en carácter de aporte al control y sin perjuicio de los aspectos laborales, contables, técnicos e impositivos en general, cuyo seguimiento se entiende debe llevar a cabo el Sr. Coordinador ante SOE SA.

Esta Gerencia propuso realizar los citados controles "in situ" en virtud de una serie de consideraciones sobre la especificidad de las obras de mantenimiento diferido y la idoneidad técnica del personal de esta Comisión.

Dichas consideraciones fueron manifestadas mediante Nota IGCF SLD N° 76/2009 y Nota GCF N° 3150/2009, cuyas copias acompaño, motivando expresas instrucciones por parte del Señor Interventor a través de Nota E.S. N° 90/2009 en pos de llevar a cabo dichos controles.





Área o Circuito: Seguridad en el Transporte

Principales Observaciones

- En los procedimientos de control de los Pasos a Nivel (PAN), no se cumple con el mecanismo de comunicación basado en la emisión de Órdenes de Servicio, establecido en los Contratos de Concesión y en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. La utilización de Órdenes de Servicio para las comunicaciones con los concesionarios en temas relacionados con aspectos contractuales fue contemplada en el nuevo Manual de Procedimientos de la Gerencia de Seguridad en el Transporte Resolución CNRT (I) N° 379/2009, Punto 5.1 Procedimientos Operativos – Inspecciones).

Resta que la UAI verifique la efectiva aplicación.

Área o Circuito: Fiscalización del Transporte Automotor

Principales Observaciones

- Con relación al Régimen de Presentación Voluntaria, se observó que no existe un procedimiento de control que garantice la integridad de la información producida por la CNRT.
- Existen demoras y debilidades de control interno en todas las etapas del proceso sancionatorio.
- No se ha establecido la fijación de los Estándares de Calidad para la prestación de servicios públicos de pasajeros de jurisdicción nacional.
- Respecto a los servicios no programados, no se ha constatado que el concesionario dé cumplimiento a la obligación de llevar un libro de actas, rubricado por la CNRT, donde consten cronológicamente los pedidos de las empresas prestadoras de los servicios, la firma del responsable que designe la empresa concesionaria citada y la firma del solicitante, a los efectos de garantizar una debida transparencia en la asignación horaria de los servicios no programados, de acuerdo a lo normado en el artículo 3º de la Resolución N° 235/1997 de la ex Secretaría de Obras Públicas y Transporte.

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. La UAI informa que mediante Resolución CNRT (I) N° 288/2010 se aprobó el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, donde se establecen los procedimientos de control de la documentación del sector para la integridad de la información producida por la CNRT. Asimismo luego de la Resolución de Presentación Voluntaria N° 273/2007, se presentaron nuevamente formularios de adhesión y se formaron nuevas carpetas que identifican los distintos expedientes pertenecientes a las empresas adheridas.

Queda pendiente de verificación la implementación y efectividad de las medidas adoptadas.

En trámite de regularización. Nota GAJ N° 723/2010: Se encuentran desarrollando un sistema integral entre la gerencia de Jurídicos y la de Administración para agilizar los incumplimientos y los planes de pago.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. La Resolución CNRT (I) N° 282/2009, dispone: que el control y fiscalización de los requisitos exigidos por la normativa vigente y/o la que se establezca en el futuro para la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, de jurisdicción nacional, se ejercerá primordialmente por intermedio del Sistema Informático de Control (SISCON) a través de la web. A partir de la implementación del SISCON, las empresas operadoras de los servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter interurbano, correspondientes a servicios públicos, de tráfico libre, ejecutivos y para el turismo, deberán declarar los servicios que se dispongan prestar, en forma obligatoria y



Principales Observaciones

- De la evaluación practicada surge que los procedimientos implementados por la Comisión, con relación a lo establecido en la Resolución CNRT N° 405/1999, presentan significativas debilidades de control interno.

En efecto, en las tres oportunidades en las que se solicitó información y documentación a las empresas, la evaluación que realizó la Comisión, o fue incompleta (período julio de 1998), o no se hizo (período febrero 2000), o se inició y se encuentra inconclusa (período julio y agosto de 2004).

El bajo grado de ejecución de las tareas de verificación y control, adquiere mayor relevancia si se toma en consideración que los resultados obtenidos de las evaluaciones efectuadas arrojan un muy bajo nivel de correspondencia entre los recursos declarados por las empresas y los necesarios para la prestación de los servicios.

- Los operativos programados no contemplan la cantidad de unidades a controlar. Este hecho no permite determinar desvíos respecto de metas

Acciones Encaradas

con anterioridad a la prestación de los mismos, de conformidad a las normas de funcionamiento del SISCON.

A partir del mes de noviembre de 2011 se inició un **proceso sancionatorio** sobre aquellas empresas que mostraron reticencia en el cumplimiento de la normativa referida al SISCON. Se ha bloqueado la posibilidad de realizar trámites ante la CNRT, se han impuesto multas e iniciado los sumarios respectivos.

El informe de avance del proyecto "Seguimiento Implementación SISCON" cuya emisión se prevé en el mes de julio de 2012 brindará mayores detalles respecto del tema analizado.

En trámite de regularización. La UAI manifiesta mediante Nota N° 25/2011 que la Gerencia de Control Técnico en su Nota N° 68/2011 entre otras consideraciones expresa: *"...En nuestra opinión, no tiene hoy justificativo la aplicación de recursos de la gerencia para producir el análisis de una información correspondientes a períodos antiguos, ya que hoy en día todas las empresas que se encuentran en actividad dan cumplimiento a la presentación de la documentación requerida por la norma del informe..."*.

Asimismo informa que la normativa posterior a la Resolución N° 405/1999 (Resolución ST N° 23/2003 y Resolución AFIP N° 2988/2010) permite disponer a la CNRT de información para hacer un control "ex antes" sobre lo requerido por el convenio colectivo de trabajo N° 460/1973 y actas complementarias.

Queda pendiente por parte de la UAI la verificación de los procedimientos implementados por la Comisión con relación a la Resolución N° 405/1999.

Sin acción correctiva.



Principales Observaciones

físicas, elemento esencial a la hora de evaluar el control interno imperante en un área determinada.

- No se observa en el presupuesto que anualmente se eleva a los organismos competentes, la definición de metas físicas a cumplir relacionadas con la fiscalización tanto en el transporte de cargas como automotor de pasajeros.
- Se observa que, en general, los fiscalizadores no atienden debidamente los procedimientos formales de fiscalización.

- No se cumple totalmente con los procedimientos que establece el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Control Técnico, en su capítulo 4.11, ni la Resolución CNRT (I) N° 1733/2008, que establece que el vehículo infraccionado debe ser acompañado por el inspector al puesto de retención.

- Se observa que no siempre se cumple con los requisitos mínimos que deben contener los documentos involucrados en el proceso de fiscalización, para que los mismos tengan validez y/o cumplan con la función de ser soporte para procesos posteriores.

- No se valida suficientemente la información sobre el cumplimiento de los requisitos que sirven como base para la determinación del Coeficiente de Distribución de Compensaciones Tarifarias (CDCT), mediante el que se distribuyen los fondos ingresados al

Acciones Encaradas

Regularizada. A partir del Presupuesto de Gastos y recursos del Año 2010 se incorpora la formulación de metas físicas referidas a las tareas de fiscalización.

En trámite de regularización. Mediante el dictado de la Resolución CNRT (I) N° 350/2010, de fecha 13 de julio de 2010 y publicada en el Boletín Oficial del 03 de agosto de 2010 se aprobó el Manual de Procedimientos del Área de Fiscalización. En dicho manual se detallan en forma específica los procedimientos que deben realizar los fiscalizadores en los distintos tipos de fiscalización y control.

Falta verificar en auditorías futuras la efectiva aplicación de los procedimientos de fiscalización y control.

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. Mediante informes trimestrales de la UAI-CNRT se constata un adecuado procedimiento de validación de las Declaraciones Juradas en cuanto a la responsabilidad de verificar el grado de cumplimiento de la Resolución N°





Principales Observaciones

Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).

- Existen falencias de control interno en el procedimiento de retención y liberación de vehículos. El seguro de responsabilidad civil que contrató la CNRT sobre los vehículos secuestrados no cubre robo parcial, ni hurto, ni daños parciales a las unidades.

Acciones Encaradas

1966/2008

En trámite de regularización. La UAI manifestó que de acuerdo a lo informado por el CACETT se han Contratado Seguros de Responsabilidad Civil para los 202 predios de la Gendarmería Nacional en el interior del país y los Predios Constitución y Alberti, Moreno y Las Palmas y Av. Tabaré y Las Palmas pertenecientes a la Comisión. Y que además a través de CACETT se financia y pagan refacciones edilicias y provisión de equipamiento operativo en los predios a cargo de la CNRT tendientes a mejorar la eficiencia y seguridad en los procesos de Guarda y Custodia de los vehículos retenidos en los procedimientos de fiscalización realizados por el organismo. Por otra ha sido aprobado el procedimiento de Liberación y Retención de Vehículos modificándose procedimientos.

La UAI verificara en auditorías futuras si el nuevo procedimiento resulta adecuado.

Fiscalización Seguros Transporte Automotor

- El software informático con que cuenta el sector no resulta suficiente para cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos en materia de seguros del Transporte Automotor.

Sin acción correctiva.

Área o Circuito: Fiscalización de Transporte de Cargas

Principales Observaciones

Acciones Encaradas

- Se pudo constatar que los operativos de fiscalización de transporte de cargas, cuando se retiene un vehículo el mismo no es acompañado en algunos casos, por el inspector interviniente en el procedimiento de fiscalización sino que solo es acompañado por un miembro de las fuerzas de seguridad.

Sin acción correctiva.

- La confección de las Planillas de Control confeccionadas por los Inspectores pertenecientes al Área de Fiscalización Retiro, en los operativos de fiscalización del Transporte de Cargas carecen de la legibilidad necesaria y en muchos casos datos incompletos lo que hace muy dificultosa su carga a los sistemas informáticos. Asimismo no se vuelcan en las mismas la totalidad de los vehículos controlados, lo que impide constatar el cumplimiento de lo establecido en las metas físicas. Esto se debe, entre otros motivos, a la carencia de recursos tecnológicos necesarios como ser notebooks, cámaras digitales, etc.

Sin acción correctiva.

- La CNRT no contempla el uso de los lectores móviles de tarjetas del Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) en sus procedimientos de control del transporte automotor de cargas.

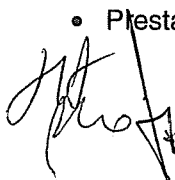
En trámite de regularización. De acuerdo a lo manifestado por la Subgerencia de Fiscalización del Transporte Automotor la intervención del organismo dentro de los programas de asistencia con las universidades, ha encargado el análisis de dispositivos de lectura y almacenamiento de datos con tecnología de avanzada que permitan desarrollar un eficaz sistema de control de unidades fiscalizadas y acelerar los tiempos de las tareas

- La planificación de las tareas de fiscalización del transporte de cargas que realiza la CNRT presenta deficiencias.

Sin acción correctiva.

- Prestadores médicos: los prestadores

Sin acción correctiva.





Principales Observaciones

Acciones Encaradas

incumplen con la fecha de presentación de sus informes trimestrales. Ante ello la CNRT no efectúa el reclamo en forma oportuna, registrando la fecha de recepción inadecuadamente.



Área o Circuito: Aprobación de Planos

Principales Observaciones

- El equipamiento informático existente se encuentra desactualizado ya que un software AUTOCAD permitiría visualizar los planos digitalizados para el área.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

Área o Circuito: Gestión de Regionales

Principales Observaciones

- No se observa que exista un plan de fiscalización (Delegación Regional San Juan y Delegación Regional Misiones).
- En la Delegación Regional Misiones se verificó que no se realizan comprobaciones de los resultados de las fiscalizaciones en cuanto a su exactitud y totalidad (revisiones, cotejos y análisis de consistencia). No se realizan actividades de supervisión que permitan asegurar que las tareas de fiscalización son consistentes, ni se evalúa la eficacia de su sistema de control interno, ni se comunica los resultados a aquel ante quien es responsable.
- En la Terminal de Ómnibus de Posadas y en la de Córdoba ingresan determinados servicios con frecuencias y horarios modificados o refuerzos no autorizados.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. Se aprobó mediante Resolución CNRT (I) N° 30/2010 el Manual de Procedimientos de Delegaciones Regionales.

Queda pendiente de verificación la aplicación del Manual de Procedimientos y la consecuente regularización de la observación.

En trámite de regularización. La Resolución CNRT (I) N° 282/2009 dispone: "Artículo 1º — Establécese que el control y fiscalización de los requisitos exigidos por la normativa vigente y/o la que se establezca en el futuro para la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, de jurisdicción nacional, se ejercerá primordialmente por intermedio del Sistema Informático de Control (SISCON) a través de la web. Artículo 2º — A partir de la implementación del SISCON, las empresas operadoras de los servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter interurbano, correspondientes a servicios públicos, de tráfico libre, ejecutivos y para el turismo, deberán declarar los servicios que se dispongan prestar, en forma obligatoria y con anterioridad a la prestación de los mismos, de conformidad a las normas de funcionamiento del SISCON. Artículo 8º - Encomiéndase a la Unidad de Auditoría Interna el seguimiento del SISCON".

Al presente se encuentra pendiente de implementación el SISCON.





Principales Observaciones

- No existe un criterio de fiscalización que tienda a lograr un control efectivo de las unidades de transporte interurbano que transitan por la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON). Se consideran escasos los operativos de fiscalización de transporte de carga que realiza la Dirección Regional Neuquén y la Dirección Regional de Mar del Plata.
- La Delegación Regional de Mar del Plata no cumple con lo normado en el Manual de Procedimientos punto 3 "Funciones" que especifica la obligación de elevar informes bimestrales a la Intervención con copia a la UAI.
- Se observa que no se lleva a cabo la obligación de elevar informes bimestrales a la Intervención con copia a la UAI, tal como surge del punto 3- "Funciones" del Manual de Procedimientos. (Delegación La Plata – Rosario – Bahía Blanca).
- Desde la Delegación Regional Bahía Blanca no se puede acceder al COMDOC III, imposibilitando el adecuado seguimiento de los expedientes por parte de la delegación.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. De acuerdo a lo manifestado en el SISIO la delegación se encuentra realizando el envío de los informes bimestrales contemplados en el Manual de Procedimientos.

Queda pendiente de verificación la aplicación del Manual de Procedimientos y la consecuente regularización de la observación.

En trámite de regularización. Las delegaciones mencionadas se encontrarían realizando el envío de los informes bimestrales contemplados en el Manual de Procedimientos.

Se verificará en futuras auditorías.

En trámite. Conforme las conversaciones con el area sistemas se encuentra en etapa de prueba el sistema Delegaciones que permite el acceso a los Sistema CNRT "empresas" "operadores". "Parque Móvil" y "COMDOC III".



Área o Circuito: Fiscalización Servicios Públicos Urbano e Interurbano

Principales Observaciones

Acciones Encaradas

- Se deberá actualizar el Manual de Procedimientos en función de lo establecido en la Resolución N° 215/2011.

Sin acción correctiva.



Área o Circuito: Licencia Nacional habilitante

Principales Observaciones

- No existen constancias de que se hayan propiciado la aplicación de sanciones a aquellas empresas que no proporcionaron la información requerida.
- Los sistemas utilizados por el Departamento de Control Psicofísico, no efectúan controles automáticos para validar la información que ingresa y se genera de forma tal que garantice la detección de errores y el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de requisitos para la emisión de las licencias.
- De la labor de auditoría surge que el Departamento de Control Psicofísico (DCP) no efectúa control sobre la información que ingresa a la base de datos del Sistema de Evaluación Psicofísica (SEP) a través del soporte magnético (CD) remitido por el prestador y las historias clínicas digitalizadas por los mismos donde figuran los resultados de los exámenes médicos con la firma del médico.

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. De acuerdo a la Nota UAI N° 25/2011 el auditado ha dispuesto un responsable administrativo encargado del registro y seguimiento de los informes. Asimismo se registra la fecha de ingreso en el libro de entradas de documentación. También se ha derivado a la Gerencia de Jurídicos todos aquellos casos de incumplimientos a fin que se tramite el respectivo sumario.

En trámite de regularización. Los sistemas utilizados por el DCP realizan controles automáticos tendientes a validar la información que ingresa al sistema, detectando errores e inconsistencias, para su posterior corrección.

El control, según procedimiento aprobado, se realiza en dos niveles: uno global, producto de controles internos que realiza el sistema informático al procesar la información, obteniendo un reporte de errores y observaciones, y otro por muestreo, controlando el cumplimiento de los requisitos de carácter formal establecidos por la Resolución S.T. N° 444/1999.

Queda pendiente de constatación en futuras auditorías.

En trámite de regularización. Se ha incorporado al SEP la emisión de un reporte donde el sistema aleatoriamente selecciona un conjunto de conductores ingresados que corresponde a cada envío procesado. De dicha muestra se emiten las carátulas de las respectivas historias clínicas que se encuentra dentro del soporte magnético enviado y se controla la coincidencia con la base de datos.

Este control se refuerza con auditorías de carácter administrativo realizadas en sede de los prestadores médicos.



Principales Observaciones

- En el caso de los pagos en concepto de derechos por examen psicofísico se ha verificado que con un solo recibo se adquieren varios derechos a control psicofísico por conductores de un mismo operador, lo que dificulta el control del pago del derecho. Dicho proceder dificulta el control respecto del comprobante de pago de los derechos de examen y posibilita que se utilice más de una vez un comprobante.
- Del relevamiento efectuado surge que la CNRT no se encuentra realizando auditorías correspondientes a la capacitación de los conductores afectados a servicios de transporte por automotor de pasajeros de jurisdicción nacional.
- Atento a las modificaciones implementadas por la CNRT respecto de la emisión de la Licencia Nacional Habilitante (LNH) no se están entregando Licencias, quedando pendientes a marzo de 2010 aproximadamente 130.000. A tal efecto se estableció un procedimiento alternativo con comprobantes provisorios donde la CNRT no realiza en forma previa el control sobre la evaluación psicofísica y la capacitación profesional y que no presenta adecuados niveles de seguridad.
- El equipamiento controlado por el Departamento de Control Psicofísico no responde a lo establecido en el pliego de bases y condiciones a partir del cual

Acciones Encaradas

Última respuesta fue mediante Nota GCT N° 85/2011.

Queda pendiente de constatación en futuras auditorías.

En trámite: La UAI mediante Nota UAI N° 025/2011 informa que respecto del "DERECHO" que percibe CACETT, el sistema implementado a instancias del Depto. de Control Psicofísico ha eliminado la confección de fotocopias de recibos por pagos múltiples.

Queda pendiente de verificación en próximas auditorías.

Sin Acción Correctiva. Mediante Nota CNRT (I) 299/2012 se eleva un informe UAI en respuesta a las observaciones realizadas por informes SIGEN, el mismo consigna en relación a esta observación que mediante Exp – S01:333890/2010 "se elevó informe a la Superioridad a los efectos de aportar información para el tratamiento y abordaje de esta problemática en conjunto con la Subsecretaría de Transporte Automotor de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE..."

Sin acción correctiva.

En trámite. El relevamiento del equipamiento ofertado por los prestadores médicos se realizó en las visitas de relevamiento posteriores a su adjudicación.



Principales Observaciones

resultaron adjudicados los prestadores médicos habilitados, sino que se acepta un mínimo indispensable sin que obre la intervención de autoridad competente. Asimismo, no han sido fijados los requisitos de mínima en función a los avances tecnológicos y a la mayor demanda por el transcurso del tiempo.

- Ausencia de definición de un adecuado formulario para la realización de las auditorías al capacitador para la categoría conductores de transporte por automotor de cargas generales. Lo expuesto no permite conocer los controles que le fueron efectuados, el alcance dado a los mismos, ni asegura que se concluya y recomiende sobre cada tema controlado.

Acciones Encaradas

Los cambios que se registraron posteriormente, no afectaron la calidad del examen, y por lo general responden al avance tecnológico (ej. Incorporación de electroencefalógrafos computarizados).

En todas las auditorías de campo se controla el equipamiento médico e instrumental necesario para la realización del examen conforme a las pautas establecidas por la Resolución S.T. N° 444/1999.

En los casos donde se ha detectado desvíos se ha actuado en consecuencia, mediante el seguimiento del problema, la aplicación del régimen sancionatorio o la suspensión preventiva según la importancia del hallazgo.

Se verificará en futuras auditorías.

En trámite. Se han modificado las planillas de auditoría identificando el alcance de la auditoría, en repuesta a las recomendaciones de la Sigen.

A su vez, se realiza en cada caso un informe final con el detalle de las observaciones con sus respectivas recomendaciones.

Se verificará en futuras auditorías.

Área o Circuito: Gerencia de Control Técnico - Acreditación de Patrimonio Neto Mínimo para Operadores de Transporte de Pasajeros

Principales Observaciones

Acciones Encaradas

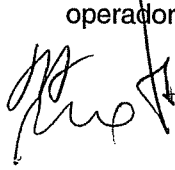
- Gran parte de los datos son procesados y archivados en planillas de cálculo Excel que no se consideran adecuadas atento el volumen y calidad de información que se procesa y almacena.
- El procedimiento de comparación del patrimonio neto determinado con el obtenido en períodos anteriores y el eventual pedido de información adicional ante variaciones significativas, no se encuentra descrito en el Manual de Procedimientos de la GCT, punto 4.13.
- No se encuentra descrito en el Manual de Procedimientos de la GCT, en el capítulo correspondiente al área Económico Financiero el procedimiento de control de cumplimiento de las presentaciones de estados contables y/o manifestaciones de bienes.
- El Manual de Procedimientos no contempla la realización de inspecciones o auditorías en las sedes de los operadores.

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.





Área o Circuito: Usuarios

Principales Observaciones

- Falta de actualización de datos y falta de uniformidad en la información publicada por las áreas en la página web.
- El área de Gestión Institucional no cuenta con una estadística detallada de la cantidad de público que se atiende en las delegaciones, lo que impide al sector realizar una correcta evaluación sobre la capacidad de respuesta.
- El Sistema de denuncias no tiene la posibilidad de un control y supervisión "on line" sobre qué puesto está funcionando, ni permite monitorear cómo se está atendiendo al usuario. La supervisión se realiza visualmente.
- Falta capacitación a los operadores del Área de Atención al Público.
- El sector atención de usuarios no cuenta con documentación respaldatoria que avale el detalle de las denuncias ingresadas por las distintas vías de ingreso (0800, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Mesa de Entrada CNRT y Libro de Quejas de Ferrocarriles, entre otros).

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. La página se encuentra actualizada con la información que dispone la CNRT.

La regularización de la observación se efectuará en la medida que los datos sean íntegros, confiables y uniformes.

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. Se continúan ejecutando diversas tareas de capacitación del personal de atención al público de la Gerencia, al margen del plan general de capacitación del organismo. Por otra parte se está realizando un relevamiento de calidad de la atención telefónica y del grado de satisfacción de los usuarios del call center.

En trámite de regularización. Las denuncias ingresadas por el 0800 son registradas en soporte informático en la base de datos correspondiente. La misma se encuentra disponible para consulta en los servidores del organismo. Las denuncias recibidas tanto en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro como en las delegaciones regionales de la CNRT en el interior del país se registran en papel y son remitidas a la sede central del organismo, para luego ser cargadas en la base de datos anteriormente mencionada y continuar su trámite. Es posible además el ingreso de



Principales Observaciones

Acciones Encaradas

denuncias por la Mesa de Entradas de la CNRT, con la correspondiente confección de un expediente. Los centros privados de atención remiten mensualmente en soporte informático el detalle de las quejas de los usuarios, según lo exige la Resolución ST N° 979/1998. En el caso de los centros privados de atención al pasajero del transporte ferroviario, las quejas son recibidas en libros rubricados por la CNRT tanto para su apertura como para su clausura y la información es remitida en soporte magnético para ser cargada en una base de datos. Cabe destacar que próximamente será incorporado un nuevo sistema de denuncias vía internet – que reemplazará al actual - de formato web que permitirá registrar en la base de datos el medio de presentación de la denuncia. La UAI verificará el sistema en sucesivas auditorías.



Área o Circuito: Cupos de Gas Oil

Principales Observaciones

- Se observa al analizar las inspecciones practicadas por el Área Gestión Cupos de Gas Oil diferencias en menos entre los kilómetros determinados por las mismas y el kilometraje histórico declarado por los operadores. Es necesario actualizar en la base de datos para la asignación de cupos de gas oil, los kilómetros históricos declarados por los operadores de manera de reflejar la situación real de cada uno de ellos con independencia de que sean alcanzados por las auditorías de campo o no.

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. La Gerencia de Control Técnico realiza desde el año 2009 auditorías de campo en todas aquellas provincias en donde se detectan diferencias en más o en menos de kilómetros declarados y prestados a los efectos de actualizar el parque móvil y los kilómetros de cada operador a los fines de la liquidación de los cupos de gas oil.



Área o Circuito: Convenios CACETT

Principales Observaciones

- La cesión al Centro de Asistencia de las Ciencias Económicas al Transporte Terrestre (CACETT) de los ingresos por el cobro de aranceles establecida en el Convenio vulnera principios del sistema presupuestario público, consagrados también en la Ley Nº 24.156 y en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.
- Del análisis realizado surge que el CACETT no ha dado acabado cumplimiento al objetivo del Convenio, ni a las finalidades establecidas en el mismo. El Centro de Asistencia de las Ciencias Económicas al Transporte Terrestre (CACETT) debe "Contribuir al desarrollo del transporte automotor y ferroviario de la República Argentina, a través de la asistencia técnica mediante investigaciones interdisciplinarias y la prestación de servicios de control, evaluación y fiscalización".
- Se estarían abonando honorarios a integrantes del Comité de Coordinación que no están contemplados en el Convenio.
- No surge que se hayan realizado auditorías técnicas y contables por parte de los promotores.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. Mediante Nota UAI CNRT Nº 25/2011 se informa que del presupuesto CACETT 2011, aprobado mediante providencia CNRT Nº 52/2010, el 66% está orientado a programas de asistencia técnica.

Queda pendiente de verificación en futuras auditorías la orientación y ejecución de los citados programas.

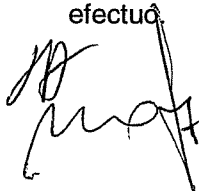
En trámite de regularización. Por otra parte Mediante NOTA CACETT Nº 759/2010 se informa que con fecha 22 de marzo de 2010 fue suscripta una nueva addenda al convenio, en ella se modifica la estructura del Comité de Coordinación y los promotores se reservan el derecho de fijar remuneraciones para sus representantes en el mismo.

Con fecha 20 de abril de 2010 la Facultad de Ciencias Económicas informa que sus dos representantes percibirán una remuneración fija mensual por el desempeño de sus funciones en CACETT.

En trámite de regularización. Mediante Nota UAI CNRT Nº 44/2010 de fecha 2 de febrero de 2010 se remitió copia del Programa de Acciones Correctivas encarado por CACETT y asimismo se informa que la UAI realizará el seguimiento de las acciones propuestas por CACETT

Principales Observaciones

- Se observaron transferencias de fondos aprobadas por el Comité Directivo fuera del marco de sus atribuciones, y que además dificultan el control del CACETT sobre el pago de honorarios.
- No existe un adecuado sistema de control de las comisiones abonadas a Gendarmería Nacional Argentina.
- No existe constancia en los legajos de caja diaria, de los controles realizados ni se evidencia aprobaciones por parte de autoridad superior. Solamente constan sellos de las distintas etapas de contabilización que identifican quien las efectuó.



Acciones Encaradas

para regularizar las observaciones.

En trámite de regularización. Mediante Nota UAI CNRT N° 44/2010 se remitió copia del Programa de Acciones Correctivas encarado por CACETT y asimismo se informa que la UAI realizará el seguimiento de las acciones propuestas por CACETT para regularizar las observaciones.

En el caso puntual de esta observación fueron elevadas a los promotores copias certificadas de las Actas N° 113, N° 117 y N° 132 para el análisis y propuesta de la regulación normativa de la situación. Expediente N° S01: 00091/2010.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. En el caso puntual de esta observación se puso en vigencia un procedimiento de anulación y/o inutilización de recibos.



Área o Circuito: Control de Prestaciones

Principales Observaciones

Del relevamiento y evaluación de los circuitos implementados para el tratamiento de las solicitudes de Modificación de Parámetros Operativos de Servicios Urbanos autorizados de pasajeros surge que:

- Existen plazos excesivos en el tratamiento de la solicitud ya que debería ajustarse a los plazos de la ley de procedimientos administrativos.
- No se constata al momento de la presentación de la solicitud, conforme los registros que posee la Subgerencia, si la empresa solicitante se encuentra habilitada o no para presentar el pedido.
- No se envía el expediente a archivo, conforme el procedimiento administrativo que debe darse al tratamiento de las solicitudes, permaneciendo en la Subgerencia sin trámite alguno.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.



Área o Circuito: Estación Terminal de Retiro (ETOR)

Principales Observaciones

- No se evidencia una metodología escrita respecto de las actividades de control que debe realizar el Área Control ETOR, perteneciente a la Gerencia de Control Técnico.
- La Planificación anual de Inspecciones de Mantenimiento en la ETOR carece de un detalle conciso a tener en cuenta en cada uno de los ítems, dificultando las acciones posteriores de seguimiento y verificación de su ejecución en tiempo y forma.
- No hay un registro formal de inspecciones.
- El sector no ha implementado un sistema de seguimiento de las observaciones efectuadas para cada ítem.
- Los informes realizados por el Área de Control ETOR no se ajustan a las cualidades y contenido que debe reunir un informe.
- No se han diseñado indicadores que permitan medir la calidad del servicio que presta el concesionario y el grado de satisfacción de los usuarios de la ETOR.
- No se ha implementado un Régimen de Sanciones para la Concesión.
- No constan sanciones aplicadas al Concesionario tanto por incumplimientos relacionados con la prestación de los servicios correspondientes como por la finalización de las obras comprometidas oportunamente en el contrato de renegociación.

Acciones Encaradas

- En trámite de regularización. El auditado manifiesta que se está trabajando en la confección de un Manual de Procedimientos, en el cual se precisará el modo de efectuar los controles necesarios para el cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones mencionado.
- En trámite de regularización. En el Manual de Procedimientos que se está elaborando, se detallarán los puntos que se consideran necesarios para la evaluación del estado en que se encuentran los ítems que se inspeccionan diariamente.
- Sin acción correctiva.
- Sin acción correctiva.
- Sin acción correctiva.
- Sin acción correctiva.
- Sin acción correctiva.
- Sin acción correctiva.

Principales Observaciones

- De acuerdo al relevamiento efectuado, se detectó la falta de instrumentación por parte de la CNRT de la obligación de implementar el servicio de maleteros, según lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.
- Del relevamiento efectuado se detectaron obras y trabajos comprometidos por el concesionario que se encuentran sin iniciar, o bien cuyo porcentaje de ejecución es menor al que surge del cronograma de ejecución de obras.
- No se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 14º del Decreto N° 1962/2006, en lo atinente a la reasignación de los espacios de Boleterías destinados a las empresas de transporte automotor nacionales que operan en la ETOR.
- El Área Control ETOR no cuenta con la totalidad de los contratos de locación de las boleterías, ni de encomiendas que se firmaron durante el periodo auditado. Por otra parte se observa que los mismos, en su mayoría carecen de fecha de suscripción.
- A la fecha del presente informe aún no se encuentra operativo el Sistema Informático de Control – SISCON establecido mediante Resolución CNRT N° 282/2009.



Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. Con fecha 8 de abril de 2011, por Nota CNRT (I) N° 0574/2011 se dispuso el nuevo ordenamiento de las boleterías del Sector Nacional.

Se encuentra pendiente verificación de lo establecido mediante Decreto N° 1962/2006.

En trámite de regularización. El auditado manifiesta que con respecto a los contratos de locación de las boleterías se le ha comunicado al concesionario que debe remitir los mismos, a medida que se vayan suscribiendo.

En trámite de regularización. El auditado manifiesta que La Obra Civil correspondiente a este rubro se encuentra finalizada en un 100% y que con respecto a la puesta en funcionamiento del sistema, el mismo se encuentra en etapa de pruebas, debido a que se han encontrado diferencias en los datos aportados por las empresas autotransportistas y la base de datos registrados en la CNRT. Se está trabajando con el objeto de corregir esas diferencias.

Asimismo manifiesta que la Playa de Estacionamiento para vehículos particulares cuenta con el Sistema de Lectura de Dominio de los vehículos que ingresan y egresan a la misma, cuyo funcionamiento es óptimo.



COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

CAPÍTULO II

Áreas de Apoyo



Área o Circuito: Plan Estratégico / Estructura y Manuales de Organización

Principales Observaciones

Acciones Encaradas

Plan Estratégico

- El Organismo carece de un modelo de gestión basado en el planeamiento estratégico y la evaluación de resultados.

Sin acción correctiva.

Estructura y Manuales de Organización

- Falta de definición formal de la unidad responsable de los servicios de procesamiento de la información en la Estructura Orgánica.

Sin acción correctiva.

- La Gerencia de Control Técnico no tiene a su cargo las acciones de fiscalización de las empresas prestadoras y/o concesionarios de transporte automotor según lo establece el Decreto N° 1388/1996.

Sin acción correctiva.

- El área Gestión Institucional y Control de Predios no se encuentra contemplada dentro de la estructura aprobada por el Decreto N° 1388/1996.

Sin acción correctiva.



Área o Circuito: Formulación Presupuestaria

Principales Observaciones

- No se efectúa un análisis razonable y sustentado de los desvíos observados en las metas físicas presupuestadas.
- No existe en la formulación presupuestaria, indicadores de metas físicas de las tareas de fiscalización del transporte de cargas.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

Regularizada. A partir del ejercicio fiscal 2010 se incorpora dentro de las metas físicas presupuestarias la correspondiente a la fiscalización del transporte de cargas.



Área o Circuito: Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos-Ley N° 25.551

Principales Observaciones

Acciones Encaradas

- Se ha constatado el parcial cumplimiento por parte de las áreas involucradas, de las obligaciones de control establecidas en la Resolución CNRT N° 722/2004.

Sin acción correctiva.



Área o Circuito: Planes de Pago

Principales Observaciones

- Los recursos humanos para realizar el control de cumplimiento de los planes de pago suscriptos, no se encuentran específicamente asignados a la tarea, atento las distintas funciones que realizan, lo cual resta eficiencia y eficacia a la gestión.
- La Subgerencia de Contabilidad no cuenta con un sistema informático que permita realizar el seguimiento detallado de los expedientes desde su iniciación hasta la culminación de las tramitaciones.
- No existe un Registro interconectado entre el área Contenciosos y el área Contable, con la finalidad de realizar el seguimiento y control de los planes solicitados, y planes caídos, volviendo ineficaz el control del cumplimiento y su posterior proceso de ejecución por incumplimiento.

Acciones Encaradas

Regularizada. Se han asignado dos (2) agentes a la atención prioritaria de los Planes de Pago.

Sin Acción Correctiva.

En trámite de regularización. El Área de Sistemas ha elaborado un documento denominado "Proyecto de Políticas de Sistemas de Información de la CNRT", aprobado por Resolución CNRT (I) N° 1892/2008. Sobre esta base mediante Resolución CNRT (I) N° 346/2009 de fecha 23 de junio de 2009, publicada en el Boletín Oficial del 26 de agosto de 2009 se aprobó el Convenio denominado "Programa de Trabajo" suscripto entre la CNRT y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como objeto desarrollar e implementar un sistema de gestión integral, conforme la propuesta de diagnóstico y factibilidad nominada como "Modernización y Migración de los Sistemas de Información", con encuadre en el Convenio Marco celebrado por ambas partes. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra elaborando la propuesta técnica y económica para la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema informático modulado e integral para la gestión de control, fiscalización, atención a los usuarios, gestión administrativa y jurídica.

Entre los programas a desarrollar se encuentra el referido al tema de Planes de Pago.

Principales Observaciones

- Se observa un bajo nivel de cumplimiento a partir de la cuota N° 1, la cual se hace efectiva al momento de la suscripción del plan de pago administrativo. Asimismo se observa la ausencia de requisitos previos a la suscripción de los planes de pago que aporten un marco de garantía para los reclamos administrativos frente al incumplimiento del operador.
- Incumplimiento de los objetivos de eficacia, eficiencia en las operaciones y confiabilidad en la información en el proceso de control interno del sector auditado.

Acciones Encaradas

Sn Acción Correctiva.

En trámite de regularización. El Área de Sistemas ha elaborado un documento denominado "Proyecto de Políticas de Sistemas de Información de la CNRT", aprobado por Resolución CNRT (I) N° 1892/2008. Sobre esta base mediante Resolución CNRT (I) N° 346/2009 de fecha 23 de junio de 2009, publicada en el Boletín Oficial del 26 de agosto de 2009, se aprobó el Convenio denominado "Programa de Trabajo" suscripto entre la CNRT y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como objeto desarrollar e implementar un sistema de gestión integral, conforme la propuesta de diagnóstico y factibilidad nominada como "Modernización y Migración de los Sistemas de Información", con encuadre en el Convenio Marco celebrado por ambas partes. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra elaborando la propuesta técnica y económica para la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema informático modulado e integral para la gestión de control, fiscalización, atención a los usuarios, gestión administrativa y jurídica.

Entre los programas a desarrollar se encuentra el referido al tema de Planes de Pago.





Área o Circuito: Cuenta de Inversión

Principales Observaciones

- El Organismo no posee un sistema completo y actualizado de los Bienes de Uso.
- El hecho de contabilizar los movimientos operados por el método de lo percibido y no contar con un sistema que permita un eficaz y eficiente seguimiento del cumplimiento de los deudores, genera debilidades de control interno e inconsistencias en la administración de Planes de Pago. Asimismo, la situación descripta opera de dos maneras sobre los estados contables: a) No se genera información acerca del período al que corresponden las cobranzas del ejercicio, contabilizándose las mismas con cargo al resultado del ejercicio en el que se cobran, distorsionando el origen del resultado y b) se subvalúa el activo del Organismo al no contabilizar la porción del crédito que se estima cobrar.
- El Organismo no posee un sistema completo y actualizado de los Bienes de Uso.

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. La CNRT ha celebrado con la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA un Convenio de Asistencia Técnica, denominado "Plan de Trabajo" cuyo objeto es que la FCE diseñe, desarrolle e implemente un sistema de gestión integral, como así también la modernización y migración de los sistemas de información del Organismo. El convenio se formalizó el 22 de junio de 2009.

Entre los programas a desarrollar se encuentra el vinculado al control de Bienes de Uso.

En trámite de regularización. Mediante Resolución CNRT (I) N° 346/2009 de fecha 23 de junio de 2009, publicada en el Boletín Oficial de fecha 26 de agosto de 2009, se aprobó el Convenio denominado "Programa de trabajo" suscripto entre la CNRT y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como objeto desarrollar e implementar un sistema de gestión integral, conforme la propuesta de diagnóstico y factibilidad nominada como "Modernización y Migración de los Sistemas de Información", con encuadre en el Convenio Marco celebrado por ambas partes. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, elaborará una propuesta técnica y económica para la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema informático modulado e integral para la gestión de control, fiscalización, atención a los usuarios, gestión administrativa y jurídica.

Entre los programas a desarrollar se encuentra el vinculado a Planes de Pago.

En trámite de regularización. La CNRT ha celebrado con la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA un Convenio de Asistencia Técnica, denominado "Plan de Trabajo" cuyo objeto es que la FCE diseñe,

Principales Observaciones



Acciones Encaradas

desarrolle e implemente un sistema de gestión integral, como así también la modernización y migración de los sistemas de información del Organismo. El convenio se formalizó el 22 de junio de 2009.

Entre los programas a desarrollar se encuentra el vinculado al control de Bienes de Uso.

Área o Circuito: Sistemas de Información

Principales Observaciones

- El Organismo no cuenta con un plan estratégico de sistemas que permita conocer el universo de proyectos informáticos existentes y a ser desarrollados en el futuro.
- La Comisión no posee un sistema de información único e integrado que constituya un verdadero apoyo para la toma de decisiones, la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas de la gestión.
- Las permanentes interrupciones del servidor "Conta 1" dificulta el procesamiento "on line" de la información recibida por parte de los transportistas y la correspondiente emisión de los Certificados de Altas y Bajas de Parque Móvil.
- El área de Sistemas no presenta una delimitación adecuada de las tareas entre las funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, operaciones, soporte técnico y supervisión, de manera de garantizar un control por oposición de intereses. No se evidencia que algunos sistemas críticos cuenten con reportes (logs) que registren los cambios efectuados y la identificación de quienes los realizaron.
- El equipamiento informático que posee el organismo resulta insuficiente por su limitada capacidad de procesamiento y obsoleto en virtud de las funciones que debe llevar a cabo.
- El inventario de hardware es incompleto y se encuentra desactualizado. Además, se carece de un software instalado que permita al Área de Sistemas una supervisión adecuada y permanente del hardware en uso en toda la red.

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. El Área de Sistemas ha elaborado un documento denominado "Proyecto de Políticas de Sistemas de Información de la CNRT", aprobado por Resolución CNRT (I) N° 1892/2008. Sobre esta base mediante Resolución CNRT (I) N° 346/2009 de fecha 23 de junio de 2009, publicada en el Boletín Oficial del 26 de agosto de 2009, se aprobó el Convenio denominado "Programa de Trabajo" suscripto entre la CNRT y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como objeto desarrollar e implementar un sistema de gestión integral, conforme la propuesta de diagnóstico y factibilidad nominada como "Modernización y Migración de los Sistemas de Información", con encuadre en el Convenio Marco celebrado por ambas partes. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra elaborando la propuesta técnica y económica para la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema informático modulado e integral para la gestión de control, fiscalización, atención a los usuarios, gestión administrativa y jurídica.

En trámite de regularización. La UAI informa que se renovó más del 95% del parque informático, quedando pendiente completar la renovación en las Delegaciones Regionales.

Sin acción correctiva.

Principales Observaciones

- La CNRT no cuenta con un plan formalizado para afrontar contingencias.
- Inexistencia de un sistema integrado que concentre la información referida a débitos y créditos en concepto de multas, lo cual dificulta el seguimiento de cada deudor, el control de reincidencias, etc.

El SISCON aún no se encuentra plenamente operativo. La demora de la implementación reconoce las siguientes causas:

- Dificultades en el desarrollo del software que han sido sorteadas, encontrándose los responsables del Área de Sistemas y autoridades del Organismo abocados a la contratación del sitio donde se alojará el sistema (hosting). Sin acción correctiva.
- Deficiencias en la carga de la información por parte de las empresas originadas, fundamentalmente, en una inadecuada

Acciones Encaradas

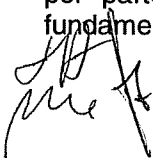
Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. El Área de Sistemas ha elaborado un documento denominado "Proyecto de Políticas de Sistemas de Información de la CNRT", aprobado por Resolución CNRT (I) N° 1892/2008. Sobre esta base mediante Resolución CNRT (I) N° 346/2009 de fecha 23 de junio de 2009, publicada en el Boletín Oficial del 26 de agosto de 2009, se aprobó el Convenio denominado "Programa de Trabajo" suscripto entre la CNRT y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como objeto desarrollar e implementar un sistema de gestión integral, conforme la propuesta de diagnóstico y factibilidad nominada como "Modernización y Migración de los Sistemas de Información", con encuadre en el Convenio Marco celebrado por ambas partes. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra elaborando la propuesta técnica y económica para la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema informático modulado e integral para la gestión de control, fiscalización, atención a los usuarios, gestión administrativa y jurídica.

Entre los programas a desarrollar se encuentra el referido al tema de deudores por multas.

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva.





Principales Observaciones

Acciones Encaradas

circularización interna de la capacitación que oportunamente brindara la CNRT. Incumplimiento de la normativa por parte de un grupo de empresas, lo que ha generado la formulación de intimaciones a las cámaras empresarias imponiéndolas de la aplicación de sanciones a sus asociados si persisten en esa actitud.



Área o Circuito: Área Legal

Principales Observaciones

En los expedientes que tramitan sumarios:

- No se puede verificar si se ha procedido al cobro de la multa o, en su defecto, se ha iniciado la ejecución fiscal de la deuda.
- Se observa falta de gestión destinada a la clausura del mismo, lo que implica una indefinición respecto a la factibilidad o no de aplicar una sanción.
- Se exceden los plazos establecidos en la normativa vigente.
- Los recursos humanos con los que cuenta el área Sumarios son insuficientes, atento el universo de expedientes que se inician diariamente (aproximadamente 200 expedientes), lo que torna imposible respetar la contemporaneidad entre la constatación de la presunta infracción y la resolución de los sumarios. Asimismo, se observa que el área de Contenciosos posee alrededor de 8.000 Actas de Infracción del año 2004 sin la vista de cargos correspondientes.
- Se observa la falta de cumplimiento a los plazos establecidos por la normativa vigente para notificar a los operadores de transporte automotor de pasajeros adheridos a los regímenes. Los operadores de transporte de cargas que han sido notificados, no pueden suscribir los convenios ni realizar el pago atento

Acciones Encaradas

En trámite de regularización. La UAI informa que según el auditado se han cambiado los procedimientos para agilizar el proceso aumentando la cantidad de sumarios resueltos, así como la utilización del Sistema del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios "COMDOC III" se utiliza en todo el organismo a efectos de realizar el seguimiento de las actuaciones desde su inicio hasta su ejecución fiscal.

Queda pendiente de verificación la implementación y resultados de los nuevos procedimientos.

En trámite de regularización. Nota GAJ Nº 175/2010: Mediante Resolución CNRT (I) Nº 382/2009 se aprobó el Manual de Procedimientos de la Gerencia; informando además que se pudo dar cumplimiento al trámite y resolución de todas las actas de comprobación confeccionadas durante el año 2004, evitándose la prescripción prevista en el artículo 77 del Decreto Nº 253/1995, atento que ingresaron en julio de 2008 dos (2) agentes para el área administrativa de la Subgerencia. Estos colaboran en diagramar, controlar y dar trámite al cúmulo de expedientes iniciados en los años 2004 y 2005.

Queda pendiente de verificación en futuras auditorías la adecuación de los tiempos entre que se detecta la infracción y se resuelve el sumario.

Sin acción correctiva.



Principales Observaciones

que el Área Recaudaciones no tiene implementado el formato que determine los montos de las multas adeudadas.

- La información desactualizada con que cuenta el organismo respecto de los datos de los transportistas constituye un punto débil de control interno, ya que en función de la misma, el sector auditado inicia las demandas, y luego se dilatan los procesos debido a que dicha información resulta errónea o imprecisa.

Del listado de causas judiciales enviado por el área -correspondientes al año 2007- se observó que:

- Los mandamientos de intimación de pago y los Oficios dirigidos a los distintos organismos, son observados, en forma repetida, por errores de confección;
- Existen dificultades para notificar a los demandados por no encontrarse actualizados los datos domiciliarios en los registros del organismo; no existe un sistema informático integrado que permita el control sobre el tratamiento de las causas.
- De las tareas realizadas se observan sumarios asignados a los profesionales que se desempeñan en la Subgerencia de Dictámenes para ejecución de deuda por planes de pago caídos. Tal como surge del sistema COMDOC III, a posteriori de las tareas de auditoría realizadas, alrededor de la mitad de los expedientes asignados han sido devueltos a la Subgerencia de Contenciosos, con fecha 30 de junio de 2009, sin haberse realizado la ejecución de deuda. Los restantes continúan en el sector auditado.

Gestión de dictámenes

- El Manual de Procedimientos aprobado mediante Resolución CNRT (I) N° 382/2009 no ha sido modificado a la fecha del presente informe, conforme lo establecido en el Manual Integrador de la

CNRT.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.

En trámite de regularización. La Resolución CNRT (I) N° 118/2011 (B.O. 21/03/2011), dispone: "Adoptase la base del CPA (Código Postal Argentino) del Correo Argentino como patrón para la determinación y validación de los domicilio declarados por las empresas operadoras ante esta CNRT".

Sin acción correctiva.

Sin acción correctiva



Principales Observaciones

- Del relevamiento realizado se constató que la gestión administrativa del sector no siempre se lleva a cabo en forma adecuada, atento el cúmulo de actuaciones y tareas asignadas al sector, requiriendo para el cumplimiento de las mismas la colaboración de personal administrativo de las restantes áreas de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva.



COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

CAPÍTULO III

Unidad de Auditoría Interna, Comité de Control y Receptividad de las Autoridades



Evaluación de la Unidad de Auditoría Interna

Dotación

La estructura de la Unidad de Auditoría Interna, según surge de la Decisión Administrativa N° 514/1996 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, está integrada por un Auditor Titular, un Auditor Senior B y un Auditor Junior I.

La dotación al 31 de diciembre de 2011 estaba compuesta por el Auditor Interno, el Auditor Senior B complementándose con seis (6) agentes contratados, a saber: tres (3) auditores contables, un (1) auditor jurídico, un (1) auditor Ingeniero, y un (1) Asistente.

Planeamiento - Cumplimiento Cualitativo

Para el análisis de la calidad de los informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna, se aplicó un formulario de evaluación que contempla los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN, ponderando los diferentes aspectos requeridos.

Como resultado de la evaluación en cuanto al nivel de calidad de los informes confeccionados por la Unidad de Auditoría Interna se puede concluir que los mismos se ajustan parcialmente a los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN.

Conclusión

En relación a la presentación del Plan de Auditoría del año 2011 fue remitido dentro de los plazos establecidos por la Resolución N° 149/2002 SGN.

En lo que respecta a la tarea llevada a cabo por Unidad de Auditoría Interna durante el año 2011 se ha observado que no se han emitido la totalidad de informes de realización selectiva que fueran oportunamente planificados.

En cuanto al nivel de calidad de los informes sustantivos confeccionados por la UAI, se puede concluir que los mismos se ajustan parcialmente a los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN.

Cumplimiento Cuantitativo

La Unidad de Auditoría Interna confeccionó en el año 2011 veinticinco (25) informes, correspondientes a proyectos de realización selectiva y no selectiva, de los veintisiete (27) planificados.

La labor del año se completó con informes correspondientes a otras actividades y proyectos no programados.

Sin perjuicio de ello, la UAI debe continuar con la ampliación del alcance e intensificación de las tareas de análisis y evaluación de las actividades sustantivas del Organismo, estableciendo procedimientos que aseguren la búsqueda de la mejora permanente.

Todo ello a fin de generar valor agregado en aquellas operaciones que impliquen un riesgo alto o medio en el funcionamiento de la organización, propiciando una acción constructiva que conduzca a la Organización a obtener las mejoras que resulten necesarias.

Comité de Control

Mediante Resolución CNRT (I) N° 2784/2003, de fecha 27 de octubre de 2003, se creó el Comité de Control en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El mismo está integrado por el Interventor y el Auditor Interno de la CNRT, y el Síndico Jurisdiccional de la Sindicatura General de la Nación.

Resolución N° 114/2004 SGN

Antecedentes

El acuerdo entre la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el marco de la Resolución N° 114/2004 SGN, se suscribió el 16 de octubre de 2008.

En dicho documento, las partes acuerdan el "*Plan de Adecuación del Sistema de Control Interno*", el que incluye las "*Actividades a Implementar*" (Anexo I del acuerdo) que se detallan en el acápite correspondiente.

Asimismo, el Organismo definió las acciones correctivas a desarrollar (Anexo II del acuerdo), designando los responsables de cada una de las tareas y la modalidad de verificación del avance de las mismas.

Actividades a implementar

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO. Aprobación de los manuales de organización y procedimiento para las Áreas de Sumarios, Resolución de Reclamos de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios, Gerencia de Control Técnico y Gerencia de Seguridad.

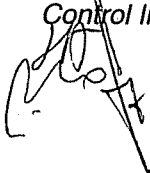
SISTEMAS INFORMÁTICOS. Renovación, ampliación e integración de los equipos y sistemas informáticos existentes en la CNRT. La tarea se desarrollará en etapas, conforme las disponibilidades presupuestarias.

SUMARIOS. Agilizar la sustanciación de sumarios por infracciones a las normas que rigen el transporte automotor.

FISCALIZACIÓN. Implementación de un Plan anual de Fiscalización del transporte automotor, de carácter urbano e interurbano.

Conclusión

De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Auditoría Interna del Organismo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ha dado un alto nivel de cumplimiento a los compromisos asumidos en el "*Plan de Adecuación del Sistema de Control Interno de la CNRT*".





Sin embargo, esa Comisión Nacional deberá cumplimentar las tareas pendientes, por lo que el Organismo deberá arbitrar los medios a su alcance para finalizar las mismas a la mayor brevedad posible.

Receptividad de las Autoridades

Las acciones encaradas a fin de subsanar las observaciones pendientes de regularización, denotan un nivel medio de receptividad por parte de las autoridades de la CNRT. Asimismo aún persisten observaciones que continúan pendientes de regularización, siendo necesaria la adopción de medidas destinadas a subsanarlas.